

1502414-30.2019.8.26.0292

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... emprego de arma de fogo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS (PALAVRA DA VÍTIMA OU O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS). "O entendimento pacificado da Terceira Seção deste Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502414-30.2019.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502414-30.2019.8.26.0292 Controle: 2019/001855

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

EVERTON VIEIRA DIAS e JOÃO VÍTOR SOARES DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

EVERTON VIEIRA DIAS e JOÃO VÍTOR SOARES DO NASCIMENTO, qualificados nos autos, foram denunciados por infração ao artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2ºA, inciso I, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, porque, no dia 18 de abril de 2019, por volta das 15hs, na Estrada do Poço, altura do nº 1, Bairro Parque Meia Lua, nesta cidade e comarca de Jacareí, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e faca contra a vítima Daniel Cesar Massari, subtraíram, para eles, um telefone celular JS da marca Samsung, R\$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro e o veículo GM/Prisma, placas QPN-8101 - Belo Horizonte/MG.

Segundo foi apurado, a vítima é motorista de aplicativo e recebeu uma solicitação de viagem de uma pessoa identificada no aplicativo como Yuri. A vítima pegou então o passageiro, que era ao denunciado Everton, e o levou até a Rua Takeo Ota, no Bairro Meia Lua. Quando chegaram no destino, o denunciado Everton pediu que a vítima abrisse a porta, informando que outro indivíduo entraria no carro. Como a corrida já havia se encerrado, a vítima negou-se a abrir a porta, momento em

que o denunciado Everton sacou uma arma de fogo e anunciou que se tratava de um assalto, obrigando-o a abrir a porta. Neste momento, ingressou no veículo o denunciado João Vitor, que sacou uma faca e a encostou no pescoço da vítima, constringendo-o a conduzir o veículo até o Bairro Lagoa Azul.

Recebida a denúncia (fls. 132/133).

Os réus foram citados (fl. 174 e 176) e apresentaram resposta(s) à acusação (fls. 148/165 e 182/183). Foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 184/187).

Durante a instrução, foram colhidas as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, interrogados os réus.

Encerrada a instrução processual, o i. Promotor de Justiça e o i. Defensor Público se manifestaram por intermédio de alegações orais, deduzindo suas pretensões.

A i. Defensora constituída do réu João Vitor apresentou as alegações finais por meio de memoriais escritos.

É o relatório.

D E C I D O.

Inicialmente, cumpre-me analisar preliminar arguida pelo i. Defensor Público, para fins de prequestionamento ao art. 226 do Código de Processo Penal, pugnando pelo reconhecimento da nulidade do reconhecimento na fase policial por não observância ao disposto no mencionado dispositivo legal.

Inexiste qualquer nulidade. Isso porque, ainda, que não tenha sido observado o art. 226 e ss. do Código de Processo Penal pela d. Autoridade Policial, certo que o reconhecimento foi ratificado em juízo pela vítima, com convicção. Anoto que o ofendido não reconheceu o correu.

Saliente-se que, nessa oportunidade, não se há falar em observância do artigo referido, porquanto feito na presença da autoridade judicial com o observância dos preceitos legais.

Nesse sentido é a jurisprudência:

PROVA - Reconhecimento pessoal - Ato realizado na fase inquisitiva, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP - Eficácia: É inviável desconsiderar-se o reconhecimento enfático do réu, por parte da vítima, realizado na fase inquisitiva, tão-só pelo fato de o acusado não ter sido colocado ao lado de outras pessoas, não se observando os requisitos do art. 226 do CPP, máxime se o ato foi confirmado em Juízo. (TACrimSP - Rev. nº 394.952/7 - São Paulo - 6º Grupo de Câmaras - Rel. Wilson Barreira - J. 10.6.2002 - v.u).

RECONHECIMENTO PESSOAL - Observância das formalidades do artigo 226 do CPP - Desnecessidade: No reconhecimento pessoal, a providência prevista no artigo 226 do CPP, que determina a colocação da pessoa a ser reconhecida ao lado de outras que com ela tiverem alguma semelhança, não é obrigatória, devendo ser tomada quando for possível. Ademais, tal determinação não é aplicável ao ato efetuado em juízo, devendo ser observada, quando possível, apenas naquele realizado na fase policial. (TACrimSP - Ap. nº 1.438.423/1 - Iguape - 8ª Câmara - Rel. Tristão Ribeiro - J. 13.05.2004 - v.u). (Voto nº 5.467).

Note-se que o art. 226, II do CPP faz referência à possibilidade de serem colocadas pessoas semelhantes ao lado daquela que se pretende o reconhecimento. Superada a questão, passo à análise do mérito.

A denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade restou plenamente comprovada pelo B0 (fls. 04/05), pelas informações de do App 99 (fls. 13/15), pelo relatório de investigação (fls. 19/21), pelo B0 de localização do veículo (fls. 28/29), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é incontestada em face do réu Everton.

Perante a autoridade policial, o réu EVERTON VIEIRA DIAS negou as imputações. Em juízo, negou os fatos. Disse que estava em casa no dia dos fatos e não sabe porque foi reconhecido pela vítima. Disse que não sabe porque a solicitação do motorista via aplicativo foi feita através do telefone de seu padrasto. Disse que possuía celular próprio e não utilizava o aparelho celular de seu padrasto.

Na fase administrativa, o denunciado JOÃO VITOR SOARES DO NASCIMENTO negou as imputações. Admitiu que conhece Everton e acrescentou que ambos têm outro amigo em comum, chamado Nycollas para o qual o declarante forneceu CPF para cadastro no Uber. Em juízo, negou os fatos. Disse que no dia dos fatos não se recorda onde estava mas, não estava com o correu. Disse que em certa ocasião tirou uma foto com o correu e por isso acredita que está sendo acusado pois, postaram a foto nas redes sociais. Disse que trabalha como separador com registro. Disse que nunca foi processado criminalmente.

A vítima DANIEL CESAR MASSARI, disse que é motorista de aplicativo e recebeu uma solicitação para buscar o réu Everton que se identificou como Yuri e ao chegar ao destino o réu anunciou o assalto. Disse que o réu Everton estava armado. Disse que neste momento o correu entrou no veículo e o constrangeu com uma faca. Disse que foi obrigado a dirigir até o local descrito na denúncia. Disse que foi amarrado e jogado numa valeta. Disse que levaram sua carteira com aproximadamente R\$800,00, seu celular e o veículo. Disse que foi ameaçado todo o tempo. Narrou que em solo policial reconheceu o fotograficamente um dos acusados. Em juízo, reconheceu pessoalmente o réu Everton sem sombras de dúvidas.

A testemunha ADEMIR EMERSON ROSA, policial civil, disse que a vítima era motorista de aplicativo e após atender uma solicitação via aplicativo feita pelo réu Everton, que se identificou como Yuri foi assaltado. Disse que a vítima relatou que ao chegar no destino o réu Everton anunciou o assalto e o correu entrou no veículo e o constrangeu a dirigir até o local declinado na denúncia. Disse que os bens da vítima e o veículo foram levados. Disse que através de informações prestadas pelo aplicativo puderam apurar que o telefone estava cadastrado em nome de Rafael da Silva Santos, padrasto de Everton. Disse que o réu Everton também se envolveu em outro roubo com o mesmo "modus operandi".

O informante NYCOLLAS DE MATOS CARDOSO, arrolado pela defesa de João Vítor, disse que não presenciou os fatos. Disse que é amigo íntimo de João Vítor e conhecido de Everton. Indagado pelo promotor de justiça que ratifica os termos de sua declaração em solo policial. Disse que o réu lhe pediu para que chamasse Uber de seu celular e depois recebeu uma ligação de Everton dizendo que teve um problema com o motorista do aplicativo e precisou amarrá-lo e lhe pediu para dizer que seu celular foi roubado. Disse que cadastrou o CPF do réu Everton em seu celular.

Pois bem.

Explicitados os fatos, não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva em face do réu Everton, sendo caso de procedência. Todavia, não se confirmou a autoria em relação ao réu João Vítor, com fragilidade do conjunto probatório para decreto condenatório, portanto, é caso de absolvição.

O réu EVERTON VIEIRA DIAS negou as imputações, alegando que estava em sua residência no momento do crime.

O denunciado JOÃO VITOR SOARES DO NASCIMENTO negou as imputações, alegando que não se recorda onde estava, todavia, ressaltou que não estava na companhia do corréu

Everton.

Em que pese a negativa do acusado Everton, tal alegação mostrou-se totalmente desassociada do conjunto probatório presente nos autos.

A vítima reconheceu o acusado Everton, em juízo, com plena convicção e relatou de forma pormenorizada a sua participação na empreitada criminosa, ressaltando o concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

E, nesse passo, impende frisar que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela extrema relevância probatória.

Sobre a questão, já se decidiu:

"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, O que cumpre é aceitá-la" (TACRIM-SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633).

"Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, o roubo, as palavras do ofendido, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxima se este não conhecia o acusado" (TACRIM -SP-AC-Rel. San Juan França -RT 717/412.

Frise-se que a circunstância de não ter sido apreendida em poder do acusado a res furtiva não se mostra suficiente para descaracterizar o crime, a pretexto de não estar comprovada a materialidade delitiva, como pretende a defesa, vez que esta se evidencia com a grave ameaça suportada pela vítima.

Nesse sentido, já se decidiu:

STJ - "FALTA DE JUSTA CAUSA. PERSECUÇÃO PENAL FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTES SODALÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido praticado sem a presença de testemunhas, circunstância em que a palavra da vítima merece especial relevo e não pode ser desconsiderada. Precedente. Recurso desprovido". (RHC 56556 / RJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 2015/0029134-0 - 06/08/2015)

Anoto que o aplicativo vinculado ao denunciado Everton acionou a vítima para uma corrida de transporte, de modo que o réu não se desvinculou da acusação.

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem

ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais. Destarte, força convir que a autoria do crime de roubo restou plenamente demonstrada em face do réu Everton.

Não merece guarida a tese da i. defesa no sentido da absolvição pela fragilidade probatório, conforme exposto acima.

Espancadas eventuais dúvidas no tocante à autoria delitiva, resta-me apreciar as causas de aumento.

Estas ficaram bem demonstradas.

No que tange à causa de aumento referente ao concurso de pessoas quanto ao delito de roubo, a incidência desta é incontestável.

Efetivamente o acusado Everton se uniu com outro agente não identificado para a perpetração do delito em tela, restando plenamente demonstrada a unidade de desígnios exigida para a caracterização do concurso de pessoas, fato que se pôde inferir das declarações da vítima.

Em relação à utilização da arma, é fato que não houve apreensão da arma utilizada pelo acusado.

Contudo, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a ausência de apreensão da arma utilizada para a perpetração do delito é suprida pelo relato das testemunhas, bem como declarações das vítimas, desde que coerentes e pertinentes. E no presente caso, o ofendido relatou com certeza que a ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS (PALAVRA DA VÍTIMA OU O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS). "O entendimento pacificado da Terceira Seção deste Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu na hipótese". (STJ - AgRg no REsp 1614995/MG AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 2016/0190103-3 - 04/10/2016).

Por derradeiro, a causa de aumento prevista no inciso V do §2º do art. 157 do CP, também restou evidenciada. A vítima foi levada para as imediações do bairro Lagoa Azul e lá foi deixado com as mãos amarradas em uma valeta, até se libertar, tendo sido restringida sua liberdade por esse período.

Entretanto no que tange a autoria delitiva, relativamente, ao réu João Vítor não se confirmou.

Com efeito, o acusado negou as imputações e a vítima não o reconheceu como um dos autores do roubo. Ressalto, ainda, que não há outro elemento probatório apto a demonstrar com segurança a autoria delitiva do roubo. Assim é caso de improcedência.

Pontuadas tais questões, um fato é certo: para que subsista a condenação há de se ter um juízo de certeza.

Qualquer dúvida deve ser considerada e devidamente valorada e enseja, inexoravelmente, a absolvição.

Assim, em razão da fragilidade das provas coligidas aos autos, aptas a conduzir à insofismável absolvição do acusado, invocando-se para tanto, o princípio "in dubio pro reo" e, em prestígio ao postulado constitucional da presunção de inocência, de

rigor o decreto absolutório.

Nesse sentido é a jurisprudência:

"Aplicação do princípio 'in dubio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova para condenar, deve ser certa como a lógica exata como a matemática'. Deram parcial provimento. Unânime" (RJTJERGS 177/136).

Evidenciada, portanto, a prática de roubo triplamente majorado pelo réu Everton, passo à fixação da pena.

Do réu EVERTON VIEIRA DIAS

Atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal e, respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, verifico que o réu ostenta apontamentos criminais, inclusive condenação em primeira instância, todavia, os fatos são posteriores aos presentes e ainda pendem de recurso de apelação, conforme observado pela bem lançada manifestação do i. Defensor Público, nos moldes da Súmula 444 do STJ (É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base), portanto, era primário, (vide certidões de fls. 136/138). Diante das circunstâncias do delito, fixo a pena-base no mínimo legal:

04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Na segunda fase, verifico que o réu contava com menos de 21 anos, ensejando a atenuante. Todavia, não surtirá efeitos sobre a pena nos termos da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, diante da presença de três causas de aumento, nos moldes do art. 68, § único do Código penal, procedo ao aumento único, considerando a maior gravidade da restrição de liberdade, do emprego de arma de fogo, bem como pelo concurso de agentes, suficiente e adequada para reprimir o desvio de conduta, de forme que as penas serão aplicadas em dobro:

08 anos de reclusão e 20 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade, tendo em vista a gravidade do crime (art. 33, §3º do CP).

O delito de roubo é de especial gravidade, sendo de todo cabível a imposição do regime mais severo diante dos gravíssimos danos que os crimes dessa natureza produzem atualmente para a sociedade. Além disso, o réu agiu da seguinte forma: com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e restringiu a liberdade do ofendido, de modo que as consequências para a vítima foram nefastas, que tornam mais grave o delito.

Em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, destaco que o réu não foi preso por força de mandado de prisão expedido pelos presentes autos, assim, não é caso de reconhecer a detração.

Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para:

I - CONDENAR EVERTON VIEIRA DIAS à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2ºA, inciso I, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, em regime inicial fechado.

II - ABSOLVER JOÃO VITOR SOARES DO NASCIMENTO da imputação que lhe foi feita na denúncia, com relação ao crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2ºA, inciso I, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sem custas.

Faculto o apelo em liberdade, porquanto não vislumbro presentes, no momento, os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Transitada esta em julgado, expeça-se guia de recolhimento.
Comunique-se à vítima da presente decisão, preferencialmente por meio eletrônico.
Deixo de condenar à indenização nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal porque não houve provocação do interessado.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
P.R.I.C.
Jacarei, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA